Protección de datos personales

Política de tratamiento de datos personales

Aquí te explicamos **qué datos tuyos trata** [Empresa] **para qué los usa y cómo puedes ejercer tus derechos**, cuando quieras y sin costo.

Responsable [Empresa] | Versión **2.0** | Vigente desde **9 de febrero de 2024** | Marco legal **Ley 1581 de 2012**

QUIÉN

[Empresa]

Es la responsable de tus datos personales.

TUS DERECHOS

Conocer, corregir y suprimir

También puedes revocar tu autorización cuando no haya un deber legal o contractual.

CÓMO RECLAMAR

[correo]

Escribe por correo, por carta o llama al [teléfono]

PLAZOS

10 a 15 días

Para consultas y reclamos, con prórroga posible si te avisamos.

[Empresa] (en adelante, la **Empresa** o la **Compañía**) recolecta, trata, almacena y dispone de datos personales de sus **clientes, empleados, proveedores y terceros**. También trata datos de **ex empleados, visitantes, invitados y personas que piden información** sobre sus servicios.

- **A qué aplica:** toda recolección, almacenamiento, uso, transferencia, transmisión y supresión de información asociada a personas naturales determinadas o determinables, dentro de Colombia.
- **A quién más aplica:** a los terceros con quienes la Empresa firme contratos de transmisión, para que conozcan sus obligaciones, las finalidades y los estándares de seguridad y confidencialidad que deben cumplir.
- **Para qué usamos tus datos:** iniciar y mantener la relación contractual, comercial o laboral; enviarte publicidad que hayas autorizado; atender tus peticiones; y cumplir deberes legales o requerimientos de autoridades.

I Datos del responsable

> Esta es la persona jurídica que **decide cómo se tratan tus datos** y a quien puedes dirigirte.

RAZÓN SOCIAL	[Empresa]
	NIT [omitido]
DOMICILIO	Bogotá D.C., Colombia
DIRECCIÓN	[dirección] , [dirección] , [dirección]
CORREO ELECTRÓNICO	[correo]
TELÉFONO	[teléfono]

II Principios

> Son las reglas que la Empresa cumple en **todo tratamiento** para garantizar tu derecho de **habeas data**.

Acceso restringido

Tus datos **no se publican en internet** ni en medios masivos, salvo que el acceso sea técnicamente controlable y limitado a ti o a terceros autorizados, o que la información sea pública.

Circulación restringida

Solo **personal autorizado** puede tratar tus datos. No se entregan a terceros, dentro o fuera de Colombia, sin tu autorización o sin un contrato de transmisión.

Confidencialidad

Quienes intervienen en el tratamiento **guardan reserva**, incluso cuando el vínculo ya terminó.

Consentimiento

Tu autorización puede ser **escrita, oral o por conductas inequívocas** que permitan concluir razonablemente que la diste (Decreto 1377 de 2013).

Datos sensibles y diligencia

Los datos sensibles se tratan **preservando su integridad, acceso restringido y seguridad**.

Finalidad

Todo tratamiento responde a **finalidades legítimas** de esta política, que te informamos al pedir tu autorización.

Integridad

Tus datos deben ser **veraces, completos, exactos, actualizados, comprobables y comprensibles**. Si están incompletos o inducen a error, la Empresa se abstiene de tratarlos y te pide completarlos o corregirlos.

Seguridad

Aplica medidas **técnicas, humanas y administrativas**, acordes a sus capacidades, para evitar que los datos sean adulterados, modificados, consultados, usados, accedidos, eliminados o conocidos sin autorización. Se ajustará a los estándares que fijen las autoridades, según sus capacidades.

Separabilidad de las bases de datos

Mantiene **separadas** las bases en las que es encargada de las bases en las que es responsable.

Temporalidad

No usa tus datos **más allá del plazo razonable** que exija la finalidad informada, y los suprime cuando dejan de cumplirla.

Transparencia

Si lo pides, te informa **si tiene datos tuyos**. Responde por el mismo medio que usaste (o uno similar) y dentro de los términos legales.

Tratamiento posterior

Todo dato que no sea público se trata como **confidencial**, con los parámetros de seguridad de la Superintendencia de Industria y Comercio. Al terminar el vínculo, se sigue tratando según la política, el manual y la ley.

III Autorización para el tratamiento

Antes de tratar tus datos, la Empresa necesita **tu autorización**.

- **Cómo debe ser:** voluntaria, previa, expresa e informada.
- **Sobre qué datos:** tu información personal y/o datos biométricos, conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto Único 1074 de 2015 y esta política.
- **Qué puede hacer con ellos:** recolectarlos, usarlos, administrarlos, almacenarlos, transmitirlos, transferirlos y realizar otras operaciones, en el desarrollo de sus actividades mercantiles.
- **Límite:** solo para las finalidades de la sección IV o las que aceptes cuando se recolecten tus datos.
- **Encargados y terceros** con acceso por ley, contrato u otro documento vinculante tratan los datos para las mismas finalidades.

IV Finalidades para el tratamiento

Estas son las **razones por las que se usan tus datos**, agrupadas en tres

áreas.

Corporativas y administrativas

- **Obligaciones legales y contables:** gestionar la información para cumplir obligaciones tributarias y de registros comerciales, corporativos y contables de la Empresa y sus clientes.
- **Facturación:** completar transacciones, obtener datos de facturación y emitir facturas.
- **Proveedores y contratistas:** cumplir los procesos internos de administración y entregar información a terceros para evaluarlos y clasificarlos.
- **Archivo y custodia:** archivar, actualizar sistemas y proteger y custodiar información y bases de datos.
- **Prevención de fraude y lavado de activos:** incluye consulta y reporte a listas restrictivas y a centrales de información de riesgos financieros.
- **Reportes a bancos de datos:** reportes negativos o positivos sobre cumplimiento, incumplimiento o mora en obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios a cargo de la Empresa, **previa notificación escrita** al cliente con la anticipación establecida para que cumpla o demuestre el cumplimiento.
- **Eventos y formación:** realizar eventos, capacitaciones, seminarios y talleres relacionados con los productos y servicios de la Empresa.
- **Actualización de datos:** adelantar campañas para garantizar su integridad.
- **Investigaciones internas:** ante actividades sospechosas que puedan afectar el buen nombre de la Empresa.
- **Obligaciones tributarias, contractuales y legales:** cumplirlas.
- **Cambios a esta política:** enviarte las modificaciones y pedirte nuevas autorizaciones.

Gestión del talento humano

- **Selección y vinculación:** evaluar candidatos, gestionar bancos de hojas de vida y jornadas de reclutamiento, y la vinculación laboral.
- **Administración del personal:** capacitación, evaluación del desempeño, bienestar social y salud ocupacional para empleados y sus familiares, certificaciones y referencias laborales, mapa humano y pago de nómina.
- **Productividad:** evaluar e implementar estrategias para mejorar el rendimiento, recopilar datos de productividad, eficiencia y calidad del trabajo, y desarrollar estrategias de mejora de la eficiencia laboral.

Mercadeo y servicio al cliente

- **Comunicación comercial:** mercadeo, sensibilización, socialización, activación de marca y acercamiento a comunidades; envío de novedades, noticias, concursos, eventos, campañas, actividades, catálogos, promociones y ofertas.
- **Eventos y formación:** enviar invitaciones e información de eventos comerciales y formativos, y adelantar jornadas académicas y de sensibilización sobre los servicios.
- **Satisfacción y fidelización:** encuestas de satisfacción y calidad del servicio, fortalecimiento de los canales de atención y actividades de fidelización.
- **Investigación de mercado:** establecer tendencias o perfiles de consumo; recopilar y analizar datos demográficos, comportamentales y de preferencias.
- **Personalización:** crear perfiles de clientes para personalizar experiencias y servicios, y aplicar estrategias de satisfacción a través de esa personalización.
- **Consumo de energía:** monitorear y analizar tu nivel de consumo, identificar patrones y áreas de mejora, desarrollar algoritmos y modelos predictivos que sugieran cambios de comportamiento para consumir menos, y mantener sistemas de retroalimentación sobre tu consumo y el impacto de tus acciones de ahorro.

Frente a terceros

- **Solicitudes, quejas y reclamos:** complementar la información, gestionarlos y direccionarlos a las áreas que deben responder.
- **Transmisión de datos:** a terceros con los que existan contratos u otros documentos (como otrosíes o declaraciones) que lo permitan, con fines comerciales, administrativos u operativos.
- **Verificación:** información jurídica, financiera y técnica en procesos contractuales de la Empresa o de terceros.
- **Transferencia y transmisión:** para cumplir las finalidades anteriores, la Empresa puede transferir, transmitir, trasladar, compartir, entregar o revelar datos a terceros **dentro y fuera de Colombia**, incluso a países sin niveles adecuados de protección de datos.

V Tratamiento de datos sensibles

> Algunos datos son **especialmente delicados**. Para ellos hay reglas adicionales.

- **Datos biométricos:** la Empresa puede recolectar huellas digitales, fotografías y/o videos, entre otros, para garantizar el ingreso y la permanencia en sus instalaciones, campañas de difusión y sensibilización, reportes

a la Matriz y a autoridades nacionales, y eventos. Te lo informará con **avisos de privacidad**.

- **Menores de edad:** puede recolectar datos biométricos de menores que ingresen a las instalaciones o sean parte del núcleo familiar de empleados. Su **representante legal** ejerce los derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir, y entrega o revoca la autorización.
- **Salud, origen racial o étnico, convicciones religiosas, orientación política, sindicatos, organizaciones sociales y datos sexuales:** la Empresa pedirá tu autorización y te indicará que **responder es facultativo**.
- **Vigencia de las bases de datos:** la determina la operación permanente de la Empresa, según su naturaleza fundacional y su operación administrativa general.

VI Derechos de los titulares

> Como titular de tus datos, la Ley 1581 de 2012 te da **siete derechos**.

1. **Conocer, actualizar y corregir** tus datos personales.
2. **Pedir prueba de la autorización** que diste para tratar tus datos.
3. **Acceder de forma gratuita** a tus datos personales tratados.
4. **Ser informado** del tratamiento que se le da a tus datos.
5. **Revocar la autorización**, siempre que no exista un deber legal o una obligación contractual tuya con la Empresa que obligue a mantener los datos.
6. **Pedir la supresión** de tus datos de las bases de la Empresa, con la misma salvedad del derecho anterior.
7. **Quejarte ante la Superintendencia de Industria y Comercio** por infracciones a la ley, una vez hayas acudido primero a la Empresa.

VII Procedimiento para ejercer tus derechos

Puedes ejercer tus derechos **en cualquier momento** por correo electrónico o a la dirección física de la Empresa, siguiendo estos pasos.

1. **Envía tu solicitud** por uno de estos canales:
   2. Correo: [correo]
   3. Dirección: [dirección] , [dirección] , [dirección], Bogotá D.C., Colombia
   4. Teléfono: [teléfono]
5. **Identifícate plenamente** y describe con claridad tu consulta o petición.
6. **Adjunta los soportes** que se requieran. Si falta algo, la Empresa te pedirá aclarar o completar **en los 5 días siguientes**. Si no respondes **en 2 meses**, entenderá que desististe de tu petición.
7. **Espera la respuesta** dentro de los plazos legales (ver tabla).
8. **Si eres empleado, ex empleado o proveedor,** también puedes ejercer tus derechos a través del área legal [de la empresa] . Los plazos de respuesta son los mismos.

Plazos de respuesta

TIPO DE SOLICITUD	PLAZO	PRÓRROGA
Consulta de información	**10 días**	Hasta 5 días más, con aviso previo
Reclamo	**15 días**	Hasta 8 días más, con aviso previo

VIII Supresión de los datos

> Puedes pedir en cualquier momento que **borren tus datos** o que **retiren tu autorización**.

- **Cómo:** presentando un reclamo, según el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.
- **Cuándo no procede:** si tienes un **deber legal o contractual** de permanecer en la base de datos.
- **Revocación total o parcial:** puedes retirar tu consentimiento sobre **todas** las finalidades o solo sobre **tipos de tratamiento determinados**.

IX Transferencias y transmisiones

> La Empresa usa tus datos **solo como tú los hayas autorizado**.

- **A quién los transmite:** a terceros, para las finalidades descritas, y a autoridades judiciales y administrativas cuando lo requieran.
- **Transferencias al exterior:** para enviar datos a terceros responsables fuera de Colombia, obtiene tu **autorización expresa e inequívoca** o se apoya en otra hipótesis que permita la ley, incluidas las de la Ley 1581 y el Decreto 1377 de 2013.
- **Otras normas:** aplica también las demás normas sobre transferencia y transmisión de datos personales.

X Enlaces a otros sitios web

> El portal [sitio web], entre otros, puede tener enlaces a sitios de terceros.

ⓘ Cada sitio tiene **su propia política de privacidad**. La Empresa no se hace responsable de la información o los datos personales que entregues fuera de su sitio web.

XI Vigencia de la política

> Esta política rige **desde el 9 de febrero de 2024**.

Continúa vigente durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades que describe.

XII Modificaciones a la política

> La Empresa puede cambiar esta política en cualquier momento, pero **te informará**.

- **Dónde:** los cambios se publican en [sitio web] , con su fecha.
- **Última actualización:** 9 de febrero de 2024.

¿Tienes dudas sobre tus datos?

Escríbenos y te respondemos dentro de los plazos de la sección VII.

Rediseño visual y de redacción del documento original (el PDF original). Conserva el contenido de la política; el texto vinculante es el documento original.